

ORIGINAL

RECIBIDO AGO28'26PM12:39
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR
long

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1285

INFORME NEGATIVO

28 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomienda la aprobación del P. del S. 1285.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 1285 tiene como propósito "...crear la "Ley de Transparencia en el Financiamiento Comercial No Bancario"; establecer requisitos mínimos de divulgación para transacciones de financiamiento comercial no bancario ofrecidas a comerciantes en Puerto Rico; facultar a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras a reglamentar y fiscalizar su cumplimiento; y para otros fines relacionados".

Se nos plantea en la Exposición de Motivos que

ym [e]l acceso a capital es indispensable para la continuidad, crecimiento y estabilidad de los pequeños y medianos comerciantes de Puerto Rico. En muchas ocasiones, los negocios locales necesitan liquidez inmediata para atender nómina, inventario, renta, equipo, reparaciones, expansión, emergencias operacionales o fluctuaciones propias del mercado. Sin embargo, no todos los comerciantes cualifican oportunamente para financiamiento bancario tradicional, ni todos pueden esperar procesos prolongados de evaluación crediticia.

Esa realidad ha dado paso al crecimiento de alternativas de financiamiento comercial no bancario, incluyendo adelantos comerciales, financiamiento basado en ventas, compra de cuentas por cobrar y contratos de compraventa de ingresos futuros. Estas alternativas pueden ser herramientas legítimas de acceso a capital. Para muchos comercios, representan una vía rápida para mantener operaciones,

cubrir necesidades inmediatas o aprovechar oportunidades de negocio. No obstante, su utilidad no elimina la necesidad de transparencia. Cuando un comerciante acepta una transacción de esta naturaleza, debe conocer con claridad cuánto recibirá realmente, cuánto tendrá que remitir, cómo se calcularán los pagos o retenciones, qué cargos se le impondrán, qué garantías personales o comerciales compromete, qué remedios tendrá el proveedor ante un alegado incumplimiento y bajo qué ley o foro se resolvería una controversia.

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció la validez de los contratos de compraventa de ingresos futuros y distinguió este tipo de acuerdo de los contratos de préstamo tradicionales. Esa determinación provee certeza jurídica sobre la figura contractual, pero también confirma la necesidad de que la Asamblea Legislativa establezca reglas mínimas de divulgación y transparencia. El hecho de que una transacción no sea jurídicamente un préstamo no significa que carezca de consecuencias económicas significativas para el comerciante. Tampoco significa que el comerciante deba aceptar obligaciones complejas sin una explicación clara, previa y comprensible de sus términos principales.

La preocupación que atiende esta Ley no es la existencia del financiamiento comercial no bancario, sino la posibilidad de que algunos productos se ofrezcan mediante estructuras difíciles de entender, documentos extensos, cargos dispersos, términos económicos no comparables, mecanismos automáticos de cobro, garantías personales inadvertidas o cláusulas contractuales que coloquen al comerciante en una posición de vulnerabilidad. En especial, los pequeños y medianos comerciantes pueden aceptar capital inmediato sin comprender plenamente el costo económico de la transacción o el impacto que tendrá sobre el flujo diario de ingresos del negocio.

Por ello, esta Ley adopta un enfoque prudente y balanceado. No prohíbe los contratos de compraventa de ingresos futuros. No declara que todos los adelantos comerciales sean préstamos. No limita innecesariamente el acceso a fuentes alternas de capital. Lo que establece es un marco básico de transparencia para que el comerciante pueda tomar una decisión informada antes de obligarse. La premisa es sencilla: si el producto es legítimo, sus términos esenciales deben poder explicarse de forma clara.

A esos fines, la Ley requiere una divulgación previa, separada y comprensible en las transacciones de financiamiento comercial no bancario cubiertas. Dicha divulgación deberá permitir que el comerciante identifique la cantidad neta que recibirá, la cantidad total que se espera remitir, los cargos aplicables, la frecuencia de pagos o retenciones, la existencia de garantías personales, gravámenes sobre activos comerciales, eventos de incumplimiento, mecanismos de ajuste o reconciliación, y cualquier selección de ley o foro que pueda afectar sus derechos. La medida también reconoce que, en los contratos vinculados a ingresos futuros, resulta esencial que cualquier mecanismo de ajuste sea real y accesible. Si las remesas se relacionan con el desempeño económico del negocio, el comerciante

debe tener una vía razonable para solicitar ajustes cuando sus ingresos disminuyan. De lo contrario, una transacción presentada como dependiente de ingresos futuros podría operar, en la práctica, como una obligación rígida que no refleje la realidad económica del comercio.

Asimismo, esta Ley protege la certeza jurídica del mercado. Al establecer reglas uniformes, los proveedores legítimos de financiamiento comercial no bancario podrán operar bajo parámetros claros, mientras los comerciantes contarán con información suficiente para comparar ofertas y evaluar riesgos. La transparencia beneficia a ambas partes: reduce controversias, mejora la competencia, desalienta prácticas engañosas y fortalece la confianza en el ecosistema comercial.

Por tratarse de transacciones comerciales con características financieras que requieren supervisión técnica especializada, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras será la entidad encargada de reglamentar y fiscalizar el cumplimiento de esta Ley. Además, se autoriza la coordinación con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para promover orientación a pequeños y medianos comerciantes sobre el uso responsable de estas alternativas de financiamiento.

Mediante esta Ley, la Asamblea Legislativa reafirma su compromiso con el desarrollo económico, la protección de las pequeñas y medianas empresas y la promoción de un mercado financiero comercial transparente. Puerto Rico debe permitir acceso a capital, pero también debe asegurar que ese acceso se produzca con información clara, términos comprensibles y garantías mínimas de equidad contractual.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA



Para la debida evaluación de la medida ante nuestra consideración, la Comisión contó con los memoriales explicativos del Departamento de Justicia, la Asociación de Bancos de Puerto Rico, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, la Asociación de REALTORS de Puerto Rico, la Oficina de Servicios Legislativos, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y con el de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

En términos generales, el Departamento de Justicia y la Asociación de Bancos de Puerto Rico no objetan la aprobación del proyecto, pero le otorgan total deferencia a la posición de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, quien sí se expresó en contra del mismo. Por su parte, la Oficina de Servicios Legislativos concluye que no existe impedimento legal para su aprobación, mientras la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa determinó su efecto fiscal es mínimo. En el caso de la Asociación de REALTORS de Puerto Rico, apoyaron la pieza legislativa objeto de este informe; y,

finalmente, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico no la favoreció.

Así las cosas, aunque reconocemos la loable intención del proyecto, puesto que persigue transparentar las transacciones de financiamiento comercial no bancario ofrecidas a comerciantes en Puerto Rico, este termina imponiéndole facultades a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras que exceden su ámbito ordinario de supervisión, razón por la cual se rinde este informe negativo.

El Departamento de Justicia esgrimió que

... los puntos esenciales que recoge el P. del S. 1285 están dirigidos a: (1) delimitar a que transacciones de financiamiento no bancario aplica el estatuto, (2) a que transacciones no les aplica, (3) establecer los requisitos mínimos de divulgación que deberá cumplir el proveedor previo a formalizar, ejecutar o hacer exigible una transacción de financiamiento comercial no bancario al comerciante receptor, (4) el contenido mínimo o detalles de la divulgación que el proveedor deberá hacer al comerciante receptor, (5) establecer la obligatoriedad de incluir en el acuerdo de compraventa de ingresos futuros, adelanto comercial, merchant cash advance, o producto equivalente, el procedimiento de reconciliación real, razonable, accesible y no ilusorio, que le permita al comerciante receptor solicitar el ajuste de remesas cuando sus ingresos, ventas, depósitos o recaudos disminuyan sustancialmente, (6) requerir al proveedor a, que si la transacción requiere una garantía personal, se obtenga el consentimiento separado, expreso y destacado del comerciante receptor o de la persona natural que asumirá la obligación, (7) que se divulgue de forma específica antes de la firma del contrato cualquier gravamen, cesión, interés mobiliario, u otra garantía, su alcance, sobre que activo, registro o anotación, condiciones para su cancelación antes de la forma del contrato, (8) divulgar de forma destacada, la ley aplicable al contrato, el foro seleccionado para resolver cualquier controversia, y el idioma y, (9) que practicas están prohibidas.

Considerando lo previamente expresado, indicaron haber examinado los estatutos de los Estados de Nueva York y Connecticut sobre el financiamiento comercial no bancario. En el caso Connecticut, expusieron que este "...requiere al proveedor a hacer una declaración en la que divulgue de manera separada al comerciante receptor de que trata el financiamiento comercial. La declaración debe ser firmada por el comerciante receptor, contener la solicitud de financiamiento, el acuerdo de financiamiento u otro documento que el comerciante receptor deba firmar. Las firmas electrónicas se consideran válidas". Por su parte, Nueva York define "financiamiento basado en ventas" o "sales-based financing" como "...una transacción que se repaga por el comerciante receptor al proveedor, con el tiempo, con el porcentaje de ventas o ingresos, en el cual la cantidad del pago puede incrementar o disminuir de acuerdo con el volumen de ventas realizado o los ingresos recibidos por el comerciante receptor. También incluye un mecanismo de ajuste en el que se paga el financiamiento con un pago fijo, pero se provee para un proceso de reconciliación que ajuste la cantidad del pago según el porcentaje de ventas o ingresos".

En esencia, aunque resuelven no tener "...objeción legal a que el P. del S. 1285 continúe su ulterior trámite de aprobación", enfatizaron brindarle "...total deferencia a la opinión que emita la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras por ser esta la agencia con la pericia en materia de supervisión y fiscalización de las instituciones que ofrecen instrumentos y productos financieros en Puerto Rico". (Énfasis nuestro).

De otro lado, esbozaron desde la **Asociación de Bancos de Puerto Rico** que corresponde a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras "...emitir su posición, ya que la propuesta incide directamente sobre la ampliación de sus facultades, responsabilidades y asignaciones presupuestarias. (...)". Estiman que "...las alternativas de financiamiento pueden constituir mecanismos legítimos de acceso a capital cuando se estructuran adecuadamente y cuando los comerciantes reciben información clara, completa y comprensible sobre los términos económicos y jurídicos de la transacción. Establecer parámetros mínimos de transparencia resulta razonable y consistente con una política pública dirigida a promover mercados financieros ordenados, competitivos y confiables".

Sin embargo, entienden que "...el Proyecto contiene ciertas disposiciones que deben ser revisadas cuidadosamente para lograr un balance adecuado entre la protección del comerciante, la certeza jurídica de las relaciones contractuales comerciales, la transparencia del mercado y la preservación del acceso a fuentes alternativas de capital que contribuyan al desarrollo económico de Puerto Rico". (Énfasis nuestro). A tales efectos, pidieron prestarle "...especial atención a que históricamente los contratos comerciales se rigen por el Código Civil, la Ley de Transacciones Comerciales y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Recordemos, que la Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico establece que "no se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales"".

Asimismo, sostienen que, aunque el proyecto no aplica a contratos existentes, sí aplicará a sus renovaciones o modificaciones. Dicho esto, nos sugieren "...evaluar la necesidad apremiante que tiene el Estado para intervenir en los negocios privados, y en la modificación de las obligaciones contractuales entre las partes, al regular por ley los procesos para la ejecución de las garantías en los préstamos comerciales". En ese sentido, plantean que "...intervenir en este tipo de contrato comercial, sin el profundo análisis requerido, pudiera trastocar la oferta de crédito a nuestros comerciantes y a su vez, ir en detrimento de la economía en general". (Énfasis nuestro). De hecho, expresaron preocupación con el proyecto por los "...efectos adversos que pudieran restringir el acceso a capital, aumentar costos, generar litigios innecesarios y desalentar la participación de proveedores legítimos de capital". (Énfasis nuestro). Además, identifican que el proyecto reevalúa y redefine la jurisdicción de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras "...en la otorgación de remedios", por lo que concluyen que "[l]a jurisdicción compartida entre los tribunales y la OCIF debe limitarse, y que no se trastoquen las funciones de cada cual". (Énfasis nuestro).

Terminan su escrito, otorgándole "...total deferencia a los comentarios que pueda ofrecer la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras sobre esta medida".

Por su parte, aunque la **Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa** estima que el efecto fiscal del proyecto sobre la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras es mínimo, admiten que la implantación de la ley, estaría sujeto a la "...capacidad operacional y presupuestaria de la OCIF para asumir estas funciones con sus recursos disponibles. De ser necesario contratar personal, servicios profesionales o realizar ajustes tecnológicos, la medida generaría costos administrativos incrementales".

Igualmente, razonaron que "...no sería prudente considerar los ingresos por multas administrativas como una fuente para compensar estos costos, ya que su recaudo dependería de la ocurrencia de violaciones, los procesos de investigación y adjudicación, y el cobro efectivo de las penalidades. Por tanto, dichos ingresos serían inciertos y no recurrentes". Esto último, por lo dispuesto en el Artículo 18 del P. del S. 1285, sobre la aplicación de penalidades administrativas a quienes violen "...las disposiciones de esta Ley o los reglamentos adoptados al amparo de la misma".

De otra parte, opinan en la **Asociación de REALTORS de Puerto Rico** que "[e]l proyecto es acertado, al establecer divulgaciones específicas, claras y estandarizadas, que permitan a los comerciantes comprender plenamente los términos, costos, riesgos y obligaciones de los productos que se les ofrecen. La claridad en la comunicación entre las partes no es un mero formalismo: es un componente esencial para la toma de decisiones informadas, para la prevención de prácticas abusivas y para la creación de un ecosistema financiero más justo y competitivo". Agregaron entender



...adecuado y razonable que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) sea la entidad encargada de monitorear y fiscalizar estos productos. OCIF posee el conocimiento técnico, la experiencia regulatoria y el buen juicio necesarios para supervisar adecuadamente este tipo de transacciones. Su intervención garantiza que los estándares aplicados sean consistentes con las mejores prácticas de la industria financiera y que se mantenga un balance adecuado entre la protección al comerciante y la viabilidad de los modelos de negocio de financiamiento alterno.

Finalmente, es igualmente razonable que las reglas de la industria se apliquen de manera homogénea a todos los programas y productos que, en esencia, cumplen la misma función económica. La uniformidad regulatoria evita lagunas, reduce la posibilidad de arbitraje entre modelos y asegura que todos los participantes compitan bajo condiciones justas y transparentes. Por todo lo anterior, entiendo que el Proyecto del Senado 1285 constituye un paso firme hacia una política pública moderna, responsable y protectora, que reconoce la importancia de nuestros pequeños y medianos comerciantes y la necesidad de dotarlos de herramientas claras para navegar un mercado financiero cada vez más complejo.

Por otro lado, la **Oficina de Servicios Legislativos** acotó que "...no existe impedimento legal para la aprobación del P. de la S. 1285, ya que reafirma el compromiso de esta Asamblea Legislativa con el desarrollo económico, la protección de las pequeñas y medianas empresas, y la promoción de un mercado financiero comercial transparente; siendo esto un ejercicio válido de su poder de formulación de política pública, esencial para el mercado de financiamiento comercial no bancario en Puerto Rico". Para sustentar su posición, argumentaron que

[u]na de las funciones inherentes de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico es aprobar, enmendar y derogar leyes. Dicha facultad está consagrada en el Artículo III de la Constitución de Puerto Rico, el cual trata sobre los procedimientos y funciones del Poder Legislativo. En particular, la Sección 17 del Artículo III establece el proceso legislativo para que un proyecto se convierta en ley. En lo pertinente, dispone que "[n]ingún proyecto se convertirá en ley excepto cuando se imprima, se lea, se remita a comisión y esta lo devuelva con un informe escrito". Señala, además, que "la cámara correspondiente podrá descargar a la comisión el estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo. Las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos."

De conformidad con estas disposiciones, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico posee plena autoridad para estudiar, evaluar y adjudicar la medida ante la consideración de esta Comisión, así como para recomendar su aprobación o rechazo al pleno senatorial.

Para finalizar, tanto la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, así como la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, se opusieron a la aprobación del proyecto bajo análisis. En el caso de la **Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico**, manifestaron reconocer "...el valor de promover mayor transparencia en productos financieros alternos. Sin embargo, el proyecto, tal como está redactado, podría tener el efecto práctico de desalentar o limitar la participación de las cooperativas en este tipo de financiamiento". (Énfasis nuestro).

Arguyeron que

[l]as cooperativas son una de las principales fuentes de financiamiento para PyMEs en Puerto Rico. Cualquier legislación que afecte su capacidad de competir podría:

- Reducir el acceso a crédito responsable.
- Aumentar la dependencia de productos más costosos o menos transparentes.
- Debilitar un sector financiero local que ha demostrado resiliencia y compromiso social.

El proyecto debe reconocer explícitamente la importancia del sector cooperativo y evitar disposiciones que puedan debilitarlo indirectamente.

Debemos resaltar que las cooperativas reinvierten sus ingresos y excedentes en fortalecer sus reservas, sostener su solvencia y ofrecer mayores servicios financieros a sus socios y comunidades. Por ello, cualquier medida que limite su capacidad de ofrecer productos financieros puede impactar directamente la estabilidad económica del sistema cooperativo.

Por lo anterior, la Corporación no favoreció "...el proyecto tal cual está redactado...", recomendando que el mismo se revise exhaustivamente, a los efectos de evitar que cree cargas regulatorias innecesarias; afecte la competitividad de las cooperativas; y limite el acceso responsable al crédito para PYMES. (Énfasis nuestro). En cambio, pidieron que este "[p]romueva uniformidad, claridad y estabilidad en el mercado financiero".

En el caso de la **Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras**, no endosaron su aprobación por varias razones. A saber:

1. Excede el esquema de transparencia y divulgación;
2. Expande significativamente la jurisdicción de la OCIF y propone un alcance amplio del esquema regulatorio actual;
3. Amplia delegación reglamentaria y retos de implantación;
4. Desplaza controversias contractuales hacia la OCIF;
5. Impacto operacional y presupuestario; y por su
6. Impacto potencial sobre el acceso a financiamiento comercial.

 Cabe mencionar que, dicha agencia regulatoria planteó "...serias preocupaciones jurídicas, regulatorias, operacionales y de política pública que justifican que no se favorezca su aprobación en la forma propuesta". Aunque reconocen

...la importancia de promover la transparencia en las transacciones comerciales y de proteger a los comerciantes contra prácticas potencialmente abusivas, entiende que el Proyecto excede significativamente un esquema tradicional de divulgación y crea un nuevo régimen regulatorio para una industria que actualmente no forma parte de las áreas sujetas a su supervisión. Lejos de limitarse a establecer requisitos de información previa, el Proyecto delega en la OCIF amplias facultades reglamentarias, fiscalizadoras y adjudicativas que incluyen la adopción de metodologías complejas de cálculo económico, la evaluación de reconciliaciones, la investigación de querellas, la imposición de sanciones administrativas y la concesión de remedios que inciden directamente sobre derechos y obligaciones contractuales entre partes privadas.

Asimismo, el Proyecto requeriría una expansión significativa de la jurisdicción, funciones y responsabilidades regulatorias de la OCIF sin contemplar una asignación presupuestaria, estructura administrativa o recursos especializados que permitan atender adecuadamente las nuevas obligaciones impuestas. En la práctica, el Proyecto tendría el efecto de crear un nuevo programa regulatorio dentro de la OCIF para supervisar una industria que actualmente no se encuentra bajo su fiscalización.

La OCIF también observa con preocupación que el Proyecto le impone la responsabilidad de desarrollar metodologías regulatorias y criterios de cumplimiento aplicables a productos cuya naturaleza jurídica fue recientemente examinada y validada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, creando el riesgo de introducir incertidumbre regulatoria en un área donde el máximo foro judicial de Puerto Rico procuró aportar claridad y certeza jurídica.

Asimismo, resulta indispensable considerar el posible impacto que este esquema regulatorio podría tener sobre la disponibilidad de alternativas legítimas de financiamiento para pequeños y medianos comerciantes, particularmente aquellos que enfrentan mayores dificultades para acceder al crédito tradicional y que dependen de mecanismos alternos para obtener capital operacional.

Por las razones antes expuestas, la OCIF no endosa la aprobación del P. del S. 1285 en su forma actual. De entenderse necesario atender preocupaciones relacionadas con la transparencia en este sector, la Oficina recomienda que cualquier iniciativa legislativa futura se limite a medidas de divulgación claramente definidas, evitando la creación de estructuras regulatorias extensas, facultades adjudicativas sobre controversias contractuales privadas y obligaciones administrativas que excedan el ámbito ordinario de supervisión de esta Oficina.

(Énfasis nuestro)

 Además, informaron que su jurisdicción se "...circunscribe a aquellas entidades y actividades que el ordenamiento jurídico ha colocado expresamente bajo su supervisión regulatoria. Dicha jurisdicción se ejerce principalmente sobre instituciones financieras licenciadas o autorizadas por ley. En ese contexto, resulta importante destacar que la OCIF no tiene jurisdicción para adjudicar controversias relacionadas con los términos contractuales mediante los cuales personas o entidades obtienen financiamiento a través de financiamiento comercial no bancario. Dichas controversias son resueltas en el marco general del derecho contractual y comercial aplicable". (Énfasis nuestro).

Relacionado a esto, dijeron que "[l]as transacciones de compraventa de ingresos futuros, merchant cash advances y otros mecanismos de financiamiento comercial no bancario contemplados en el Proyecto no forman parte actualmente de las actividades sujetas a supervisión y fiscalización de la OCIF. (...)", y que por tanto "...el Proyecto propone una expansión sustancial de las funciones regulatorias de esta Oficina hacia un sector

económico que actualmente no forma parte de las industrias supervisadas bajo las leyes administradas por la OCIF". (Énfasis nuestro).

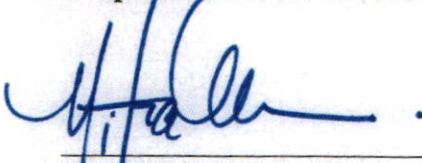
Teniéndose en cuenta los comentarios vertidos por la Asociación de Bancos de Puerto Rico, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, esta Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico entiende no procede la aprobación del P. del S. 1285, aunque reconocemos lo encomiable de este. El P. del S. 1285 propone crear la "Ley de Transparencia en el Financiamiento Comercial No Bancario" y establecer requisitos de divulgación aplicables a determinadas transacciones de financiamiento comercial no bancario ofrecidas a comerciantes en Puerto Rico. Aunque reconocemos que la transparencia en las transacciones comerciales constituye un fin público legítimo, el proyecto crea un marco regulatorio amplio cuya responsabilidad recaería sobre la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

De acuerdo a dicha dependencia gubernamental, el proyecto no es, simplemente, una ley de transparencia, sino que este termina regulando aspectos sustantivos sobre las transacciones de financiamiento comercial no bancario, incluyendo mecanismos de reconciliación, requisitos operacionales, facultades de fiscalización, remedios administrativos, procedimientos de investigación, sanciones y otros elementos que trascienden la mera divulgación de información al comerciante. Según la Oficina, el esquema regulatorio propuesto excede su ámbito de supervisión y jurisdicción.

CONCLUSIÓN

Por todo lo anterior, la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, no recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 1285.

Respetuosamente sometido,



Hon. Nitza Moran Trinidad
Presidenta

Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios,
Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo